

قوانین و مقررات استفاده از کیف ثروت دیجی‌پی

مقدمه:

سند حاضر، به منزله تعهدی الزام آور فی مابین «شرکت نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان (دیجی‌پی)»، «شرکت نوآوران ثروت هوشمند ایرانیان» و «کاربر کیف ثروت دیجی‌پی» است که حقوق و تکالیف متقابل طرف‌ها را مشخص می‌نماید. مطالعه و تایید این سند به منزله پذیرش و قبول تمام شرایط و مفاد آن است. در عین حال شرکت‌های یادشده مختار هستند در هر زمان و حسب مورد از جمله به فراخور تغییر قوانین و مقررات و الزامات قانونی و سیاست‌ها و رویه‌های داخلی این شرکت‌ها، نسبت به به‌روز رسانی و تغییر این سند اقدام نمایند و تداوم استفاده کاربر از کیف ثروت، به منزله موافقت با تغییرات و اصلاحات اعمال شده است.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

- ۱-۱: **واریز:** عملیات واریز وجه از حساب بانکی کاربر به حساب بانکی دیجی‌پی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی یا سایر روش‌های انتقال وجه.
- ۱-۲: **برداشت:** واریز وجه به حساب بانکی کاربر.
- ۱-۳: **صدور:** افزایش دارایی کاربر در بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۱-۴: **ابطال:** کاهش دارایی کاربر در بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری.
- ۱-۵: **کاربر:** به شخص حقیقی استفاده‌کننده از پلتفرم و خدمات کیف ثروت دیجی‌پی اطلاق می‌شود که با میل و رضایت خود نسبت به ایجاد حساب کاربری جهت دریافت خدمات در کیف ثروت دیجی‌پی اقدام نموده است.
- ۱-۶: **کیف ثروت / پلتفرم / سامانه / دیجی‌پی:** به بستر ارائه خدمات کیف ثروت اعم از سایت و اپلیکیشن با همکاری نهادهای دارای مجوز گفته می‌شود.

۷-۱: روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثناء روزهای تعطیل رسمی.

۸-۱: سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت: این طرح یک بیمه‌نامه زندگی و مدیریت سرمایه است که توسط نهاد دارای مجوز ارائه می‌شود و محل سرمایه‌گذاری آن اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی است.

۹-۱: سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا: این طرح یک بیمه‌نامه زندگی و مدیریت سرمایه است که توسط نهادهای دارای مجوز ارائه می‌شود و محل سرمایه‌گذاری آن گواهی شمش طلای ۲۴ عیار است.

ماده ۲: شرایط عمومی و رویه‌های اجرایی

۱-۲: کاربر با پذیرش این متن، موافقت و درخواست خود را جهت مشارکت در انواع طرح‌های بیمه به عنوان بیمه‌گذار و بیمه شده اعلام کرده و شرکت دیجی‌پی را به عنوان بیمه‌گذار پرداخت کننده و ذینفع بیمه می‌پذیرد تا به نمایندگی از کاربر نسبت به مراجعه به شرکت بیمه و صدور بیمه‌نامه به نام کاربر اقدام نماید. دیجی‌پی صرفاً به عنوان پلتفرم واسط بین کاربر و شرکت بیمه بوده و هیچ‌گونه نقش یا تعهدی نسبت به سرمایه و سود آن ندارد.

۲-۲: ایجاد امکان سرمایه‌گذاری برای کاربران و کسب بازدهی از مانده کیف ثروت به استناد قوانین و مقرراتی از جمله قانون بیمه، مقررات بیمه مرکزی و مصوبات شورای عالی بیمه و ماده ۱۵ قانون مدنی و مجوزهای شرکت بیمه زندگی کاریزما به شماره ۱۴۰۱/۱۰۰/۱۳۸۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ و شماره ۱۴۰۱/۶۰۱/۲۰۹۹۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و شماره ۱۴۰۱/۶۰۱/۲۰۹۹۶۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ و شماره ۱۴۰۲/۶۰۱/۱۹۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ و شماره ۱۴۰۳/۶۰۱/۱۵۹۰۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ و شماره ۱۴۰۳/۶۰۱/۲۷۰۴۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ مطابق با آئین‌نامه شماره ۵۴ نمایندگی فروش بیمه‌های عمر مصوب شورای عالی بیمه، آئین‌نامه شماره ۱۵۲ کارمزد نمایندگی و کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مصوب شورای عالی بیمه و سایر مقررات و مصوبات حاکم بر فعالیت شرکت بیمه و دیجی‌پی میسر خواهد بود. در صورت اصلاح یا نسخ قوانین

و اصلاح، نسخ و یا ابطال مقررات، نسخه جدیدتر آنان بر شرایط این سند و رابطه فی مابین کاربر و کیف ثروت دیجی پی حکم فرما است.

۲-۳: کاربر عالم و آگاه است در صورتی که به هر دلیل شامل و نه محدود به اشتباه، اختلالات سیستمی یا مشکلات دیگر اعم از اینکه ناشی از اقدامات سامانه یا ثالث باشد، به هر میزان دارایی به سرمایه کاربر اضافه یا از آن کسر گردد، سامانه مجاز است هر زمان که متوجه دارا شدن بلاجهت یا کسر اشتباه از حساب گردد، بدون نیاز به اطلاع و کسب اجازه از کاربر یا اقدام قانونی یا قضایی، نسبت به تصحیح این اشتباه و بازگرداندن دارایی کسب شده به حالت صحیح و وضعیت سابق، اقدام کند. اقدامات سامانه در راستای اصلاح این اشتباهات مورد تایید کاربر است و از این جهت، هیچ گونه مسئولیت یا ادعایی متوجه سامانه نخواهد بود و کاربر نیز هرگونه ادعایی در این خصوص در گذشته، حال و آینده را از خود سلب و ساقط نمود.

۲-۴: مطابق با فرآیند فعالسازی (ایجاد) کیف ثروت و صدور بیمه نامه در هر یک از روش های سرمایه گذاری در کیف ثروت، اخذ اطلاعات شامل و نه محدود به کد ملی، تاریخ تولد، شماره همراه و کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات مورد نیاز است. در صورتی که به علت اشتباه بودن اطلاعات ارائه شده توسط کاربر یا عدم اخذ تأییدیه از مراکز استعلام و یا مقدور نبودن سنجش صحت اطلاعات یادشده به هر علت توسط دیجی پی یا شرکت بیمه به هر نحو، یا معتبر نبودن اطلاعات ارائه شده توسط کاربر، امکان صدور بیمه نامه و سرمایه گذاری مبالغ واریزی کاربران وجود نداشته باشد، هیچ گونه مسئولیتی متوجه دیجی پی و شرکت بیمه نبوده و مبالغ یادشده تا زمان ارائه اطلاعات صحیح، ایجاد بیمه نامه و سرمایه گذاری وجوه کاربر یا عودت وجه به حساب بانکی کاربر، نزد دیجی پی خواهد ماند. بدیهی است هیچ گونه انتفاعی از محل این مبالغ در طول مدت عدم ایجاد بیمه نامه و سرمایه گذاری وجوه کاربر یا طی مراحل مقتضی جهت تعیین تکلیف عودت وجه، متوجه کاربر نبوده و دیجی پی و شرکت بیمه هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.

۵-۲: سود یا زیان تحقق یافته حاصل از سرمایه‌گذاری در کیف ثروت، مستقیماً از شرکت بیمه دریافت شده و به حساب کاربر منظور می‌شود. لذا کاربر آگاه است دیجی‌پی مسئولیتی در قبال بازده ایجاد شده از سوی شرکت بیمه یا بیمه‌نامه ندارد و مسئولیتی در خصوص نقض تعهدات موضوع خدمات ارائه شده از سوی شرکت بیمه، متوجه دیجی‌پی نیست.

۶-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت در کیف ثروت، روز واریز وجه و روز ثبت درخواست برداشت وجه مشمول سود نخواهد بود.

۷-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت کیف ثروت، مقدار سود مؤثر سالیانه اعلامی می‌تواند در مقاطع زمانی مختلف به تشخیص سامانه مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته و در سامانه منعکس گردد. تداوم ماندگاری منابع کاربر در کیف ثروت پس از تغییر نرخ سود مذکور به منزله اطلاع و رضایت ایشان از این امر می‌باشد.

۸-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت در کیف ثروت، سود قابل مشاهده در سامانه، مربوط به روز قبل بوده و دارایی قابل مشاهده کاربر در هر لحظه، شامل اصل سرمایه‌گذاری و سود حاصل شده تا پایان روز قبل خواهد بود.

۹-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت کیف ثروت، مبنای محاسبه سود کاربران، زمان وصول وجه به حساب بانکی دیجی‌پی و محاسبات شرکت بیمه است. در صورتی که به هر دلیل وصول وجه به حساب دیجی‌پی با تأخیر صورت پذیرد، هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عدم صدور متوجه دیجی‌پی نبوده و کاربر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید.

۱۰-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در کیف ثروت، بازدهی بر اساس قیمت اعلام شده توسط شرکت بیمه و متناظر با مبلغ تعیینی توسط شرکت بیمه با شیوه محاسبه مندرج در بند ۱۱-۲ این سند در لحظه سرمایه‌گذاری یا ابطال آن است. بدیهی است این سرمایه‌گذاری ممکن است با سود یا زیان همراه باشد. لذا هیچ‌گونه

مسئولیتی در خصوص کاهش احتمالی ارزش دارایی کاربران در این طرح متوجه شرکت بیمه، نوآوران ثروت هوشمند ایرانیان و دیجی‌پی نخواهد بود.

۱۱-۲: قیمت اعلام شده توسط شرکت بیمه متأثر از عواملی شامل و نه محدود به قیمت گواهی شمش طلای ۲۴ عیار پذیرفته شده بورس کالای ایران، انس جهانی طلا و نرخ ارز بوده و دیجی‌پی هیچ‌گونه مسئولیت و دخل و تصرفی در این مورد ندارد.

۱۲-۲: دارایی کاربران در کیف ثروت همواره بر مبنای ارزش ریالی بیمه‌نامه است و اوزان نمایش داده شده به صورت تقریبی بوده و صرفاً به جهت تقریب به ذهن است. لذا حقوق کاربر صرفاً محدود به ارزش ریالی سرمایه وی خواهد بود.

۱۳-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در کیف ثروت، قیمت طلای مبنای **صدور** و ارزش نهایی دارایی فروش رفته کاربر ناشی از عملیات **ابطال**، تنها پس از اخذ تأییدیه انجام نهایی عملیات‌های مذکور از شرکت بیمه و مبتنی بر وب‌سرویس‌های مربوطه مشخص می‌شود و مقادیر نمایش داده شده به کاربر قبل از اتمام نهایی عملیات‌های مذکور به صورت غیرقطعی و تخمینی خواهد بود. دیجی‌پی و شرکت بیمه هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص عدم مطابقت مقادیر تخمینی نمایش داده شده و قطعی محقق شده نخواهند داشت.

۱۴-۲: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در کیف ثروت، قیمت طلای نمایش داده شده در سامانه، تابع شرایط و رویه‌های شرکت بیمه و ساز و کار فراخوانی وب‌سرویس‌ها توسط دیجی‌پی بوده و دیجی‌پی صرفاً نسبت به استعلام و نمایش قیمت‌ها و ارزش دارایی کاربران و ... اقدام می‌نماید و هیچ‌گونه دخل و تصرف و مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت.

۱۵-۲: فاصله زمانی نهایی شدن عملیات ابطال تا واریز وجه به حساب بانکی کاربر مشمول نوسانات قیمت طلا نخواهد بود.

۱۶-۲: سرمایه کاربران در طرح سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا قابلیت تبدیل به طلای فیزیکی را نداشته و کاربران تنها می‌توانند از نوسانات قیمتی و همچنین دریافت اعتبار به پشتوانه این دارایی بهره‌مند گردند.

۱۷-۲: باتوجه به قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون مبارزه با پولشویی و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، واریز وجوه ناشی از **ابطال** به حساب بانکی معرفی شده کاربران، تنها در صورتی انجام می‌شود که شماره شبای اعلامی متعلق به کدملی کاربر باشد.

۱۸-۲: کاربر با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این سند، عدم واریز وجه در صورت عدم تطابق کدملی و شماره حساب اعلامی را می‌پذیرد و مسئولیتی در خصوص عدم واریز وجه در موارد فوق‌الذکر، متوجه دیجی‌پی نیست. همچنین عدم واریز وجه، متوجه حساب‌های مشترک نیز هست و در صورت اعلام حساب مشترک حتی در صورتی که کاربر احدی از دارندگان حساب باشد، امکان واریز وجه به حساب اعلامی وجود ندارد.

۱۹-۲: مبالغ ناشی از درخواست برداشت کاربران، حداکثر تا یک روز کاری بعد از ثبت درخواست به شماره شبای اعلامی کاربر از طریق شبکه بانکی کشور (ساتنا یا پایا) واریز خواهد شد. لازم به ذکر است انجام عملیات فوق‌الذکر منوط به دریافت این وجوه از شرکت بیمه بوده و دیجی‌پی مسئولیتی در قبال تأخیر شرکت بیمه در انجام تعهدات خود ندارد. بدیهی است مسئولیت دیجی‌پی محدود به ارائه درخواست واریز به حساب به شبکه بانکی می‌باشد.

ماده ۳: حقوق و تکالیف کاربران

۱-۳: مسئولیت صحت اطلاعات اعلامی توسط کاربر بر عهده شخص کاربر است. لذا چنانچه به واسطه قصور یا تقصیر کاربر در افشاء این اطلاعات، ارائه خدمات مستقیم و غیر مستقیم توسط دیجی‌پی به کاربر مقدور و ممکن نباشد، مسئولیتی متوجه دیجی‌پی نبوده و کاربر حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می‌نماید.

بدیهی است مسئولیت‌های احتمالی حقوقی و کیفری و پاسخ‌گویی به مراجع نظارتی، قضایی و مانند آن در موارد سوء استفاده از حساب کاربری، متوجه کاربر است.

۲-۳: دیجی‌پی هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر اعطای اعتبار به کاربر نداشته و کاربر حق هرگونه اعتراض و مطالبه خسارت از سامانه را از خود سلب می‌کند.

۳-۳: کاربران با مطالعه و پذیرش این سند اذعان می‌دارند از کلیه خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در کیف ثروت آگاه بوده و مسئولیت سود یا زیان احتمالی این سرمایه‌گذاری را تماماً به عهده خواهند داشت.

ماده ۴: حقوق و تکالیف دیجی‌پی

۴-۱: دیجی‌پی مختار است در هر زمان نسبت به اخذ انواع کارمزد، شامل و نه محدود به کارمزد فعال‌سازی کیف ثروت، کارمزد صدور، کارمزد ابطال، ارائه خدمات و ... اقدام نماید. کارمزدهای مذکور می‌تواند در هر زمان بنا به تصمیم دیجی‌پی وضع شده و تغییر یابند و تداوم استفاده کاربر از اپلیکیشن به منزله تأیید و اطلاع ایشان از این امر می‌باشد.

۴-۲: دیجی‌پی می‌تواند از طرق مختلف شامل و نه محدود به اخذ مستقیم کارمزد و یا برداشت از دارایی کاربران در کیف ثروت به هنگام دریافت هر یک از خدمات قابل ارائه توسط سامانه از قبیل صدور، ابطال، اعطای اعتبار، وصول مطالبات و ... اقدام نماید.

۴-۳: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر درآمد ثابت دیجی‌پی مختار است در صورت تعلق سود به مانده کیف ثروت کاربر در فاصله زمان ثبت درخواست برداشت وجه لغایت پایان عملیات اجرایی برداشت وجه (واریز وجه به حساب کاربر)، نسبت به کسر تمام یا بخشی از سود مذکور به عنوان کارمزد استفاده کاربر از خدمات کیف ثروت، اقدام نماید.

۴-۴: تخصیص اعتبار به کاربر به پشتوانه موجودی کیف ثروت، با توجه به سیاست‌ها و تصمیمات و رویه‌های داخلی دیجی‌پی که در هر زمان به نحو مقتضی در سامانه

منعکس می‌گردد انجام می‌شود و دیجی‌پی تعهدی از باب تخصیص اعتبار به کاربر ندارد. لذا به صرف داشتن حساب کاربری یا دارایی، تعهدی مبنی بر تخصیص اعتبار برای دیجی‌پی ایجاد نمی‌شود.

۴-۵: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در کیف ثروت، مادامی که کاربر از اعتبار تخصیص داده شده به پشتوانه این دارایی استفاده ننموده باشد، دیجی‌پی می‌تواند در صورت صلاحدید نسبت به تغییر مبلغ اعتبار متناسب با شرایط و سیاست‌های داخلی خود اقدام نماید. کاربر حق هرگونه اعتراض در خصوص انجام و کیفیت انجام این امر را از خود ساقط می‌نماید.

۴-۶: در خصوص سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا در کیف ثروت، دیجی‌پی مختار است در هر زمان که ارزش لحظه‌ای دارایی کاربر کمتر یا مساوی ۱/۱ برابر «مقدار اولیه اعتبار اعطایی به ایشان منهای اقساط پرداخت شده کاربر» شود، با احتساب کلیه کارمزدهای متعلقه، نسبت به فروش و تسویه کلیه اقساط باقی‌مانده یا تبدیل دارایی مذکور به طرح سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اقدام نماید. در هر حال صلاحیت تشخیص این امر با دیجی‌پی بوده و تداوم استفاده کاربر به منزله پذیرش این موضوع است. لذا کاربر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می‌نماید.

۴-۷: کاربر به دیجی‌پی اجازه بی‌قید و شرط می‌دهد که در صورت وجود بدهی پرداخت نشده سررسید شده در تمامی سرویس‌های دیجی‌پی (شامل و نه محدود به سرویس خرید قسطی الان بخر بعداً پرداخت کن (BNPL)، خدمات بیمه، تسهیلات بانکی با ضمانت دیجی‌پی، خرید چکی و سایر خدمات ارائه شده در سایت و اپلیکیشن دیجی‌پی)، نسبت به وصول مطالبات خود از محل دارایی‌های کاربر نزد کیف ثروت با تشخیص خود مبنی بر اعمال تقدم فروش دارایی مبتنی بر طلا یا درآمد ثابت اقدام نماید. در هر حال کاربر حق هرگونه طرح دعوی و اعتراض در مراجع قضایی، اداری، صنفی و مانند آن در گذشته، حال و آینده را در خصوص این بند از خود سلب و ساقط نموده و به دیجی‌پی صلح نمود.

ماده ۵: سایر شرایط و مقررات

در صورت بروز شرایط بحرانی، قطع اینترنت، قطع یا اختلال در سرویس‌های بانکی و بیمه‌ای، فورس مازور، علل خارج از کنترل دیجی‌پی یا هر اتفاق دیگری که منجر به عدم ارائه سرویس از سمت بانک‌ها، شرکت بیمه، دیجی‌پی یا سایر سرویس‌دهندگان گردد، چنانچه امکان سرمایه‌گذاری وجوه دریافتی از کاربر (صدور)، یا ابطال بیمه‌نامه یا تخصیص اعتبار و یا انجام عملیات واریز وجه به حساب کاربر فراهم نشود مسئولیتی در این خصوص متوجه دیجی‌پی نخواهد بود.

ماده ۶: مواد و دامنه اعمال سند

این سند در ۶ ماده تنظیم و مورد تأیید کاربر قرار گرفته و دیجی‌پی مختار است در هر زمان نسبت به اصلاح، تغییر و به‌روز رسانی آن اقدام نماید، لکن تکلیفی به اطلاع رسانی تغییرات انجام شده به کاربر نداشته و تداوم استفاده کاربر از خدمات کیف ثروت به منزله پذیرش آن است. همچنین کاربر با استفاده از این خدمات و استفاده از آن، پذیرفته است که شرایط عمومی و اختصاصی اپلیکیشن دیجی‌پی را نیز مطالعه و پذیرفته است و آن شرایط نیز علاوه بر سند حاضر مورد پذیرش کاربر است.
